

피한정후견인에 대한 의료행위의 동의에 대한 허가 청구

인지
5,000원 × 사건본인 수

청 구 인: (연락 가능한 전화번호:)

주민등록번호(외국인등록번호):

주소:

사건본인과의 관계:

사건본인:

주민등록번호(외국인등록번호):

주소:

등록기준지:
(외국인의 경우 국적 기재)

후견감독사건 20 (느단 / 후감)

청 구 취 지

사건본인이 20 . . . 병원에서 의료행위를 받는 것에 대하여 한정후견인이 사건본인을 대신하여 동의하는 것을 허가한다.
라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

(뒷장의 작성 예시를 참조하십시오.)

첨 부 서 류

- | | |
|------------------------------------|------|
| 1. 사건본인의 가족관계증명서(상세) 및 기본증명서(상세) | 각 1통 |
| 2. 사건본인의 주민등록등(초)본 | 각 1통 |
| 3. 사건본인의 후견등기사항전부증명서(말소 및 폐쇄사항 포함) | 1통 |
| 4. 진단서 및 진료기록지 등 | 각 1통 |
| 5. 기타(소명자료) | 각 1부 |

20 . . .

청구인

(서명 또는 날인)

법원 귀중

◇ 유의사항 ◇

1. 청구서에는 수입인지 5,000원×(사건본인 수)를 납부 후 전자납부서를 제출하여야 합니다.
2. 송달료는 10회분을 송달료 수납 은행에 납부하시고 납부서를 첨부하시기 바랍니다.
3. 관할법원: 성년후견·한정후견 개시의 심판, 특정후견의 심판, 미성년후견인·임의후견감독인 선임 심판을 한 가정법원(관할변경 및 이송된 경우에는 변경된 가정법원, 항고법원이 후견개시 등의 심판을 한 경우에는 그 제1심 법원인 가정법원)입니다.

※ 청구취지의 “의료행위”

- 피한정후견인이 의료행위의 직접적인 결과로 사망하거나 상당한 장애를 입을 위험이 있을 때에는 가정법원의 허가를 받아야 합니다. 다만, 허가절차로 의료행위가 지체되어 피한정후견인의 생명에 위험을 초래하거나 심신상의 중대한 장애를 초래할 때에는 사후에 허가를 청구할 수 있습니다.

※ 청구원인 작성 예시

1. 사건본인에 대하여 20 . 00. 00. ○○법원 20 느단(후개)0000호로 한정후견개시 심판이 있었고, 한정후견인으로 청구인이 선임되었습니다.
2. 그런데 사건본인은 현재 뇌출혈로 인한 수술이 필요하고, 스스로 수술에 대한 동의를 하기 힘든 상황입니다.
3. 따라서 청구인이 사건본인을 대신하여 위 수술에 동의를 하려고 합니다.